

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5031/2552

พนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางวาสนา สุขกิจ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำความผิดหลายกรรมต่างกันโดยแยกบรรยายฟ้องข้อ 2 (ก) ในส่วนของการมีไว้ในครอบครองเพื่อขายซึ่งยาสูบชิกาแรตเครื่องหมายการค้า "กรองทิพย์ 90" (KRONGTHIP 90) จำนวน 190 ซอง ที่มีได้ปิดแสดงมปียาสูบ ตาม พ.ร.บ.ยาสูบฯ ซึ่งเกินกว่า 500 กรัม และไม่ใช้ยาเส้นที่ทำจากใบยาพันธุ์ยาสูบพื้นเมือง ข้อ 2 (ข) ในส่วนของการมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้ายาสูบชนิดบุหรืชิกาแรตที่มีเครื่องหมายการค้า "กรองทิพย์ 90" (KRONGTHIP 90) ปลอมที่ผู้อื่นทำปลอมเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงของผู้เสียหาย และข้อ 2 (ง) ในส่วนของการจำหน่ายหรือขายซึ่งสินค้ายาสูบชนิดบุหรืชิกาแรต ที่มีได้ปิดแสดงมปียาสูบตามกฎหมายและเป็นสินค้ายาสูบชนิดบุหรืชิกาแรตที่มีเครื่องหมายการค้า "กรองทิพย์ 90" (KRONGTHIP 90) อันเป็นเครื่องหมายการค้าปลอม ที่มีผู้ทำปลอมเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงของผู้เสียหายตามข้อ (ก) และ (ข) จำนวน 20 ซอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสินค้ายาสูบที่มีได้ปิดแสดงมปียาสูบ และเป็นสินค้ายาสูบชนิดบุหรืชิกาแรตที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม เมื่อจำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องของโจทก์ดังกล่าว คดีย่อมเป็นอันรับฟังได้ว่า จำเลยกระทำความผิดฐานจำหน่ายหรือขายสินค้ายาสูบชนิดบุหรืชิกาแรตตามฟ้อง (ง) อีกกระทงหนึ่งด้วย เพราะการมีสินค้ายาสูบชนิดบุหรืชิกาแรตไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายกับการจำหน่ายสินค้ายาสูบชนิด

บุหรืชีกาแรตมีลักษณะของการกระทำต่างกัน เป็นการกระทำต่างขั้นตอนกัน
สามารถแยกการกระทำแต่ละอย่างต่างหากจากกันได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 มาตรา 4, 5, 5 ทวิ, 5 ตริ, 16, 19, 23, 24, 41, 43, 44, 49, 50 และ 53 พระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 4, 108, 110 (1) และ 115 ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 32, 33, 91, 273 และ 275 ระบุบุหรืชีกาแรตจำนวน 190 ซอง และ
แสตมป์ยาสูบปลอมของกลางเป็นของกรมสรรพสามิต

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า จำเลยมี
ความผิดตามพระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.2509 มาตรา 24 วรรคหนึ่ง, 50 พระราช
บัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 110 (1) ประกอบด้วย มาตรา 108
การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทง
ความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานมีไว้เพื่อขายซึ่งยาสูบที่มีได้
ปิดแสตมป์ยาสูบ ปรับ 74,812.50 บาท ฐานมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มี
เครื่องหมายการค้าปลอม จำคุก 3 เดือน และปรับ 10,000 บาท รวมโทษเป็นจำคุก
3 เดือน และปรับ 84,812.50 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
78 คงจำคุก 1 เดือน 15 วัน และปรับ 42,406.25 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้
มีกำหนด 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ถ้าจำเลยไม่ชำระค่าปรับให้

จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 และ 30 ธิบของกลางให้เป็นของกรม
สรรพสามิต คำขออื่นให้ยก

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า
"คดีมีปัญหาข้อกฎหมายต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์เพียงประการเดียวว่า
ความผิดฐานมีไว้เพื่อจำหน่ายสินค้ายาสูบหรือซิการ์เรตที่มีได้ปิดแสดงมปียาสูบและที่มี
เครื่องหมายการค้าปลอม จำนวน 190 ซอง กับความผิดฐานจำหน่ายสินค้ายาสูบหรือ
ซิการ์เรตที่มีได้ปิดแสดงมปียาสูบและที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม จำนวน 20 ซอง
เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า
จำเลยกระทำความผิดหลายกรรมต่างกันโดยแยกบรรยายฟ้องข้อ 2 (ก) ในส่วนของการ
การมีไว้ในครอบครองเพื่อขายซึ่งยาสูบซิการ์เรตเครื่องหมายการค้า "กรองทิพย์ 90"
(KRONGTHIP 90) จำนวน 190 ซอง ที่มีได้ปิดแสดงมปียาสูบ ตามพระราชบัญญัติ
ยาสูบ พ.ศ.2509 ซึ่งเกินกว่า 500 กรัม และไม่ใช้ยาเส้นที่ทำจากใบยาพันธุ์ยาสูบพื้น
เมือง ข้อ 2 (ข) ในส่วนของการมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้ายาสูบชนิดบุหรือซิการ์เรตที่มี
เครื่องหมายการค้า "กรองทิพย์ 90" (KRONGTHIP 90) ปลอมที่ผู้อื่นทำปลอม
เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงของผู้เสียหาย และข้อ 2 (ง) ในส่วนของการจำหน่าย
หรือขายซึ่งสินค้ายาสูบชนิดบุหรือซิการ์เรตที่มีได้ปิดแสดงมปียาสูบตามกฎหมายและ
เป็นสินค้ายาสูบชนิดบุหรือซิการ์เรตที่มีเครื่องหมายการค้า "กรองทิพย์ 90"
(KRONGTHIP 90) อันเป็นเครื่องหมายการค้าปลอม ที่มีผู้ทำปลอม
เครื่องหมายการค้าที่แท้จริงของผู้เสียหายตามข้อ (ก) และ (ข) จำนวน 20 ซอง ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของสินค้ายาสูบที่มีได้ปิดแสดงมปียาสูบ และเป็นสินค้ายาสูบชนิดบุหรือ
ซิการ์เรตที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม เมื่อจำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องของโจทก์
ดังกล่าว คดีย่อมเป็นอันรับฟังได้ว่า จำเลยกระทำความผิดฐานจำหน่ายหรือขาย

สินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ชิกาแรตตามฟ็อง (ง) อีกกระทงหนึ่งด้วย เพราะการมีสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ชิกาแรตไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายกับการจำหน่ายสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ชิกาแรตมีลักษณะของการกระทำต่างกัน เป็นการกระทำต่างขั้นตอนกันสามารถแยกการกระทำแต่ละอย่างต่างหากจากกันได้ ดังนั้น ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยในประเด็นนี้ว่า การจำหน่ายสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ชิกาแรตเป็นความผิดกรรมเดียวกับความผิดฐานมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและขายซึ่งสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ชิกาแรต จึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานจำหน่ายซึ่งสินค้ายาสูบชนิดบุหรี่ชิกาแรตที่มีได้ปิดแสดงมียาสูบและที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมอีกกระทงหนึ่ง ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 110 (1) ประกอบมาตรา 108 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 3 เดือน และปรับ 10,000 บาท รวมโทษทุกกระทงความผิดเป็นจำคุก 6 เดือน และปรับ 94,812.50 บาท ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้ว คงจำคุก 3 เดือน และปรับ 47,406.25 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

(พิชิต คำแฝง-สุวัฒน์ วรรณะหทัย-ปัญญารัตน์ วีระยะวานิช)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ